

Ejercicio Mayorías

La empresa “Nos vamos al descenso SA” se encuentra en concurso preventivo. La fecha de presentación en concurso fue el 14/04/2013

El administrador de la empresa, Pérez Andrés presentó su propuesta para acreedores quirografarios consistentes en quita y espera:

- Quita: 30 %
- Plazo 3 años.
- Tiempo de Gracia: 6 meses.
- Sin reconocimiento de intereses.

Los créditos son los siguientes:

ACREEDOR	MONTO	PRIVILEGIO
ABC SA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO
PEREZ SRL	\$ 32.000,00	QUIROGRAFARIO
AVELLANEDA SCA	\$ 17.000,00	PRIVILEGIO ESPECIAL
PEREZ LUIS	\$ 23.000,00	QUIROGRAFARIO
GONZALEZ ANTONIO	\$ 8.500,00	QUIROGRAFARIO
CLARO GUILLERMO	\$ 40.000,00	QUIROGRAFARIO
BRANDSEN SA	\$ 32.500,00	PRIVILEGIO ESPECIAL
PEREZ ANTONIO	\$ 10.000,00	QUIROGRAFARIO
PEREZ MIGUEL	\$ 20.000,00	QUIROGRAFARIO
FERNANDEZ VERA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO

Información Adicional

- El Acreedor ABC SA posee el 42 % del capital accionario de la empresa.

- La sociedad Perez SRL es una sociedad comercial que provee de materias primas a la concursada
- Pérez Luis es Primo del Administrador y su crédito corresponde a trabajos en sistemas realizados a la empresa
- González Antonio obtuvo su crédito producto de una cesión de parte del Hermano del Administrador de la empresa (Pérez Gustavo) de fecha 02/02/2011
- Fernández Vera es Sobrina de la esposa de Pérez Andrés.
- Votos Positivos:
 - ABC SA
 - PEREZ SRL
 - PEREZ ANTONIO
 - PEREZ MIGUEL
 - FERNANDEZ VERA

Se solicita:

1. Realice el cálculo de mayorías y determine si se han obtenido
2. Realice el cálculo nuevamente en caso de que BRANDSEN S.A. y AVELLANEDA SCA hubiesen renunciado a su crédito en un 100 % y sus votos hubieran sido negativos.

Solución Punto 1

ACREEDOR	MONTO	PRIVILEGIO	MONTOS A CONSIDERAR	APRUEBA PROPUESTA?
ABC SA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 45.000,00	SI
PEREZ SRL	\$ 32.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 32.000,00	SI
AVELLANEDA SCA	\$ 17.000,00	PRIVILEGIO GENERAL		
PEREZ LUIS	\$ 23.000,00	QUIROGRAFARIO		EXCLUIDO
GONZALEZ ANTONIO	\$ 8.500,00	QUIROGRAFARIO	\$ 8.500,00	NO
CLARO GUILLERMO	\$ 40.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 40.000,00	NO
BRANDSEN SA	\$ 32.500,00	PRIVILEGIO GENERAL		
PEREZ ANTONIO	\$ 10.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 10.000,00	SI
PEREZ MIGUEL	\$ 20.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 20.000,00	SI
FERNANDEZ VERA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 45.000,00	SI
TOTALES			\$ 200.500,00	

Armar Universo de Acreedores que pueden votar

Universo de Acreedores: 7

Mayoría necesaria: 50 % + 1 de Acreedores

Votaron positivo: 5

MAYORIA OBTENIDA

Armar Universo de Créditos a tener en cuenta para ver si se llegó a mayoría de capital

Universo de Capital: \$200.500.-

Mayoría necesaria: 66,67 % del total = \$ 133.673,65

Votaron positivo: 152.000.-

MAYORIA OBTENIDA

Solución Punto 2

ACREEDOR	MONTO	PRIVILEGIO	MONTOS A CONSIDERAR	APRUEBA PROPUESTA?
ABC SA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 45.000,00	SI
PEREZ SRL	\$ 32.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 32.000,00	SI
AVELLANEDA SCA	\$ 17.000,00	PRIVILEGIO GENERAL - RENUNCIA 100%	\$ 17.000,00	NO
PEREZ LUIS	\$ 23.000,00	QUIROGRAFARIO		EXCLUIDO
GONZALEZ ANTONIO	\$ 8.500,00	QUIROGRAFARIO	\$ 8.500,00	NO
CLARO GUILLERMO	\$ 40.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 40.000,00	NO
BRANDSEN SA	\$ 32.500,00	PRIVILEGIO GENERAL - RENUNCIA 100%	\$ 32.500,00	NO
PEREZ ANTONIO	\$ 10.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 10.000,00	SI
PEREZ MIGUEL	\$ 20.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 20.000,00	SI
FERNANDEZ VERA	\$ 45.000,00	QUIROGRAFARIO	\$ 45.000,00	SI
TOTALES			\$ 250.000,00	

Armar Universo de Acreedores que pueden votar

Universo de Acreedores: 9

Mayoría necesaria: 50 % + 1 de Acreedores

Votaron positivo: 5

MAYORIA OBTENIDA

Armar Universo de Créditos a tener en cuenta para ver si se llegó a mayoría de capital

Universo de Capital: \$250.000.-

Mayoría necesaria: 66,67 % del total = \$ 166.675.-

Votaron positivo: 152.000.-

MAYORIA NO OBTENIDA